



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-119-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 2 de Marzo de 2018

Referencia: EXP-S01:0140180/2017 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1452)

VISTO el Expediente N° S01:0140180/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada el día 17 de abril de 2017, llevada a cabo en el exterior, consiste en la toma de control indirecto de la firma COMPTEL CORPORATION por parte de la firma NOKIA CORPORATION, por intermedio de su subsidiaria NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, a través de una oferta pública voluntaria en efectivo para comprar todas las acciones emitidas y en circulación y derechos de opción en la firma COMPTEL CORPORATION que no eran propiedad de la firma COMPTEL CORPORATION ni de ninguna de sus subsidiarias.

Que, la citada operación se instrumentó mediante un Acuerdo de Transacción celebrado el día 8 de febrero de 2017 entre la firma NOKIA CORPORATION y la firma COMPTEL CORPORATION, iniciándose el período de oferta el día 27 de febrero de 2017, obteniendo, la firma NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, el control de más del NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las acciones de la firma COMPTEL CORPORATION pendientes.

Que, luego de la operación de concentración económica notificada la firma NOKIA CORPORATION pasó a detentar indirectamente más del NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las acciones de la firma COMPTEL CORPORATION y por lo tanto a ejercer control exclusivo sobre la misma.

Que el cierre de la operación tuvo lugar el día 6 de abril de 2017

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los

requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto, no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 26 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1452”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la toma de control indirecto de la firma COMPTEL CORPORATION por parte de la firma NOKIA CORPORATION, por intermedio de su subsidiaria, la firma NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, a través de una oferta pública, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada consistente en la toma de control indirecto de la firma COMPTEL CORPORATION por parte de la firma NOKIA CORPORATION, por intermedio de su subsidiaria, la firma NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, a través de una oferta pública, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 26 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1452”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-04612746-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.03.02 15:37:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.03.02 15:37:34 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-04612746-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Enero de 2018

Referencia: CONC. 1452 - Art. 13 a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N.º S01:0140180/2017 caratulado “NOKIA CORPORATION Y COMPTTEL CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ART. 8/ DE LA LEY 25.156 (CONC. 1452)”.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica, llevada a cabo en el exterior, consiste en la toma de control indirecto de la firma COMPTTEL CORPORATION (en adelante “COMPTTEL”) por parte de NOKIA CORPORATION (en adelante “NOKIA”), por intermedio de su subsidiaria NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, a través de una oferta pública voluntaria en efectivo para comprar todas las acciones emitidas y en circulación y derechos de opción en COMPTTEL que no eran propiedad de COMPTTEL ni de ninguna de sus subsidiarias.

2. La operación se instrumentó mediante un Acuerdo de Transacción celebrado el 8 de febrero de 2017 entre NOKIA y COMPTTEL, iniciándose el período de oferta el día 27 de febrero de 2017, el cual duró aproximadamente 4 semanas obteniendo, NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, el control de más del 90% de las acciones de COMPTTEL pendientes.

3. De esta manera, luego de la implementación de la concentración NOKIA paso a detentar indirectamente más del 90% de las acciones de COMPTTEL y por lo tanto a ejercer control exclusivo sobre la misma.

4. El cierre de la operación notificada se efectivizó el día 6 de abril de 2017, una vez efectuado el registro de las acciones adquiridas, cuya copia del Registro de Acciones, se encuentra agregada a fs. 283/225.

5. Considerando que las partes presentaron el Formulario F1 para concentraciones económicas el día 17 de abril de 2017, corresponde tener por notificada la presente operación en legal tiempo y forma, el quinto día hábil posterior al cierre indicado.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Parte Compradora

6. NOKIA es una empresa multinacional de telecomunicaciones y tecnologías de la información, abierta y constituida de conformidad con las leyes de Finlandia. Su único accionista que detenta más del 5% de su capital social es BLACKROCK INC, con el 7,19%.

7. En Argentina, NOKIA cuenta con las siguientes subsidiarias: NOKIA SOLUTIONS Y NETWORKS ARGENTINA S.A. (en adelante “NOKIA ARGENTINA”) y ALCATEL-LUCENT ARGENTINA S.A. (en adelante “ALU Argentina”).

8. NOKIA ARGENTINA: es una sociedad constituida según las leyes de la República Argentina, realiza sus actividades en el segmento de infraestructura móvil, ofreciendo una amplia gama de diferentes productos, desde los componentes de hardware de las redes utilizadas por los operadores de red, como las estaciones base, hasta las soluciones de software que soportan redes móviles, como el software básico que sustenta las operaciones de un operador.

9. ALU ARGENTINA: es una sociedad constituida según las leyes de la República Argentina, dedicada a la venta de equipos de red de celdas pequeñas y servicios relacionados, venta de equipos de red de telefonía fija, venta de equipos de enrutamiento IP, venta de equipos de transporte IP y venta de soluciones de software.

I.2.2. La Empresa Objeto

10. COMPTTEL es una sociedad abierta constituida bajo las leyes de Finlandia, es un proveedor global de software de telecomunicaciones y servicios dentro del campo OSS/BSS. COMPTTEL se encuentra enfocada principalmente en Servicios de Cumplimiento y Orquestación (dentro de OSS) con activos adicionales en Inteligencia de Datos & Políticas (dentro de BSS). COMPTTEL no tiene subsidiarias en el país y solo tiene presencia en el mismo a través de las ventas efectuadas.

11. Los accionistas de COMPTTEL que detentan más de un 5% de su capital social son: MANDATUM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (18,76%), Elisa Corporation (13,07%), Kaleva Mutual Insurance Company (7,97%), Nordea Bank Ab (Publ), Suomen Sivuliike (6,71%) y Skandinaviska Enskilda Banken AB (5,81%).

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

12. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

13. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

14. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas en la operación, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

15. El día 17 de abril de 2017 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1.

16. Tras analizar la presentación efectuada, con fecha 4 de mayo de 2017 esta Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba incompleta debiendo las partes adecuar su presentación a lo dispuesto en la Resolución N° 40/2001. Asimismo, en el mismo acto, formuló las observaciones respecto del Formulario

F1 presentado, haciendo saber a las partes que el plazo previsto por el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto las mismas adecuaran la presentación a lo dispuesto en la Resolución N° 40/2001 y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido, una vez adecuada la presentación y hasta tanto dieran total cumplimiento a las observaciones formuladas.

17. Finalmente, con fecha 26 de diciembre de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACION DE CONCENTRACION SOBRE LA COMPETENCIA.

IV.1. Naturaleza de la operación

18. Como fue expuesto, a nivel internacional COMPTEL fue adquirida por NOKIA. La operación tiene sus efectos en Argentina dado que COMPTEL exporta sus servicios hacia el país. El grupo comprador se encuentra activo a través de las subsidiarias NOKIA ARGENTINA y ALU ARGENTINA. A continuación, se listan las empresas afectadas y su actividad económica.

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas en Argentina

	Empresas afectadas	Actividad económica principal
Grupo comprador	Nokia Argentina	Venta de: Equipo de Red de Acceso de Radio Móvil (macrocélulas). Soluciones para el Sistema de Central de Redes (CNS). Software OSS y BSS Equipos para Operador Móvil de Telefonía IP.
	Alu Argentina	Venta de: Equipamiento de redes de células pequeñas (microcélulas). Equipos de red para telefonía fija. Equipos de ruteo IP para redes fijas. Equipos de transporte IP para redes fijas. Software de coordinación de alarmas.
Empresa objeto	Comptel	Venta de Software OSS y BSS

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

19. Tal como se desprende de la tabla precedente, la operación presenta relaciones horizontales en la venta de software OSS y BSS.

20. OSS (por las siglas en inglés “Operations Support System” u “Operational Support System”) es un software que permite a los operadores de redes llevar a cabo funciones tales como cumplimiento de servicios, garantía de servicio y gestión de redes. El término sistemas de negocios complementarios o BSS (por las siglas en inglés “Business Support System”) se refiere a "sistemas empresariales" o de negocios que tienen que ver con servicios al cliente, facturación, cobro, etc. Cabe aclarar que actualmente se desarrollan ambos sistemas por separado y de forma integrada. En función de ello, la Comisión Europea de Competencia las evalúa como un mismo mercado.¹

IV.2. Efectos de la operación

21. La Tabla 2 muestra las participaciones del mercado de venta de software OSS/BSS en Argentina.

Tabla 2. Participación de mercado de venta de software OSS/BBS. Argentina. 2016

Empresa	Participación de mercado
Huawei	25%
Amdocs	20%
Oracle	15%
Nokia	12%
Ericsson	10%
Comptel	3%
Otros	15%

Fuente: CNDC en base a estimación realizada por las partes basada en informes de Gartner y Analysys Mason

22. Tal como se desprende de la tabla precedente, NOKIA continuará estando por detrás de HUAWEI y AMDOCS e igualará la posición de ORACLE en el tercer lugar. En consecuencia, se observa que la presente operación no reviste entidad suficiente para generar motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia.

IV.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

23. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la existencia de un Acuerdo Mutuo de Confidencialidad, celebrado entre las partes con fecha 14 de marzo de 2014 y modificado con fecha 9 de noviembre de 2016, cuando habían comenzado las negociaciones sobre lo que terminó con la operación notificada.

24. En el mencionado Acuerdo Mutuo de Confidencialidad se establecía un plazo de tres años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia durante el cual las partes se comprometían a mantener reservada toda la información intercambiada por las firmas, con más un plazo adicional de 5 años para el caso de rescisión de una de las partes o del vencimiento del plazo establecido.

25. Con fecha 9 de noviembre de 2016 las partes acordaron prorrogar ese plazo de tres años hasta el día 30 de noviembre de 2019.

26. Cabe mencionar que las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse

alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley 25.156, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

27. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 “Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas”, las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.

28. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2².

29. Como es posible observar en este caso particular, se trata de una cláusula de confidencialidad típica de protección de los términos propios del acuerdo y de la información obtenida como consecuencia de ella. Se trata de información comercial y técnica que el comprador ha procurado que el vendedor no divulgue a terceros, en el marco de las negociaciones del acuerdo.

30. Esta Comisión Nacional considera que es una práctica habitual en la industria establecer una cláusula de confidencialidad para resguardar la información comercial y técnica. Esto se corresponde con que “esa información confidencial suele ser el activo principal de muchas empresas y sistemas y es por ello que quien habrá de proporcionarla suele exigir que quien habrá de recibirla acepte un pacto o acuerdo de confidencialidad, en el que pueden preverse penalidades para el caso de incumplimiento.”³

31. Al respecto, la Cámara Civil y Comercial Federal, en oportunidad de revisar el contenido de una cláusula con restricciones accesorias –confidencialidad– sostuvo que no surge de autos que tal cláusula “[...] tenga por efecto jurídico perjudicar a una de las partes o a este mercado o tenga por efecto modificar precios o condiciones de competencia, ni mucho menos normativa de orden público. De esta manera, no existe objeción alguna a que las partes del contrato reserven confidencialmente esta información por el plazo acordado”⁴.

32. En función de lo expuesto, entiende esta Comisión Nacional que la finalidad de la cláusula de confidencialidad tiende a proteger el contenido del documento por medio del cual se instrumentó la operación, como así también cualquier información comercial y técnica de carácter secreto, siendo ésta, una práctica habitual en la industria.

33. En este caso concreto, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la operación no implica efectos de concentración preocupantes y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá alterada.

34. Analizada la redacción de los Acuerdos de Confidencialidad mencionados, esta COMISIÓN NACIONAL considera que los mismos no constituyen una cláusula que pueda importar una restricción accesorias a la operación notificada dentro de los términos del Artículo 7° de la Ley 25.156.

V. CONCLUSIONES

35. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

36. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR

SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la toma de control indirecto de la firma COMPTEL CORPORATION por parte de NOKIA CORPORATION, por intermedio de su subsidiaria, NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, a través de una oferta pública, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

37. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

El Sr. Vocal Dr. Pablo Trevisán y la Sra. Vocal Dra. Fernanda Viegens no suscriben el presente dictamen por hallarse en uso de licencia.

¹ Ver Caso N° COMP/M.7632 “Nokia/Alcatel-Lucent”.

² Dicha sentencia explica que “la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato”.

³ Gustavo Caramelo; “La regulación de las tratativas contractuales en el Código Civil y Comercial de la Nación”; La Ley Online (cita online AR/DOC/180/2015).

⁴ Cámara Civil y Comercial Federal (Sala I); “Clariant Participations LTD y otros c/Defensa de la Competencia s/Apel. Resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.”; 15/12/15.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.26 11:29:02 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.26 14:04:36 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.26 15:02:40 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.26 15:02:41 -03'00'